Kündigung durch die Vermieterschaft

Klientin / Klient Name nicht erfasst

Kontaktangaben fehlen. Erfasst durch eine Sozialarbeiterin.

Gemeinde Zürich, Kanton ZH. Version 2, Fallstand v9, erstellt 07.11.2026 17:35. Wissensbasis kb-2c63505342.

Dringlichkeit

Bald bearbeiten

Dringlichkeit «bald». Fachperson nötig. 2 Pflichtangabe(n) fehlen.

Achtung: Rechtliche Hinweise sind ein Entwurf. Die Wissensbasis ist nicht juristisch freigegeben.

Datenschutz. Extraktion mit externer KI (Gemini); Angaben wurden an einen externen Dienst übermittelt.

Kurzsachverhalt

Die Klientin hat als alleinige Mieterin in Zürich eine Wohnungskündigung erhalten. Das Schreiben wurde am 4. November 2026 per normaler Post zugestellt. Nach Angaben der Klientin lag kein amtliches Kündigungsformular bei.

KI-erstellt aus den Eingaben; Aussagen der Klientin bleiben Aussagen.

Personendaten

LexTec Bridge speichert (noch) keine Personalien

Nicht erfasst: Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefon, E-Mail, Bevorzugter Kontakt, Sprache, Dolmetschbedarf, Haushalt, Einwilligung zur Datenweitergabe.

Angaben zum Mietverhältnis

Vermieter / Verwaltung	Fehlt	nicht erfasst
Mietobjekt (Gemeinde)	Zürich	KI
Objektart	Gewöhnliche Wohnung	KI
Familienwohnung	Nein	Angabe
Mietbeginn	Fehlt	nicht erfasst
Vertragsart / Befristung	Fehlt	nicht erfragt

Kündigungsfristen und -termine	Fehlt	nicht erfasst
Mietzins / Mt. (CHF)	Fehlt	nicht erfragt
Nebenkosten / Mt.	Fehlt	nicht erfasst
Kaution	Fehlt	nicht erfasst
Referenzzinssatz bei Vertragsabschluss	Fehlt	nicht erfasst

Fristen und Unterlagen

Fristhinweise

Dringlichkeit (intern)	**bald**
Tage seit dem frühesten bekannten Empfangshinweis	**3**
Tage bis zum angegebenen Kündigungstermin	**unbekannt**

Eine Kündigung kann innert 30 Tagen nach Empfang bei der Schlichtungsbehörde angefochten werden.

Hinweis, kein Fristende. Das Fristende prüft und berechnet die Fachperson.

Unterlagen vorliegend

Keine Unterlagen im System. Alle Angaben stammen aus dem Gespräch.

Unterlagen anzufordern

- **Kündigungsformular (beide Seiten)**
- **Briefumschlag bzw. Abholungseinladung**
- **Mietvertrag**
- **Allfällige Korrespondenz mit der Vermieterschaft der letzten drei Jahre**

Das Wichtigste

Entscheid	**Fachperson nötig.** Empfohlene Stelle: Mietrechtsberatung (Übergabe empfohlen, noch nicht angefragt).
Nächster Schritt	Fall an Mietrechtsberatung übergeben (Dringlichkeit: bald). Die Übergabe ist nur empfohlen, nicht erfolgt.
Noch offen	Aufhebungsvereinbarung unterschrieben oder vorgelegt, Vertragsart
Bekannt	Vertragspartei: Klientin ist selbst Mieterin laut Vertrag (Hauptmiete); Mitmieter im Vertrag: Nein; Objektart: Gewöhnliche Wohnung; Gemeinde der Wohnung: Zürich; Wohnung im Kanton Zürich: Ja; Art der Zustellung: Normale Post; Empfangsdatum: 04.11.2026; Amtliches Kündigungsformular verwendet: Nein; weitere auf Seite 4

Einschätzung und Weiterleitung

42 Regeln geprüft, 1 ausgelöst

Entscheid

Fachperson nötig

Eskalation empfohlen (Dringlichkeit: bald). Es wurde laut Angabe kein amtliches Kündigungsformular verwendet. Ob ein Formmangel vorliegt, soll eine Rechtsperson prüfen; es gibt keine Entwarnung, und die Frist ist trotzdem zu wahren. Zusätzlich fehlen noch 2 Pflichtangaben, die für die Fachperson hilfreich wären.

Dringlichkeit «bald». Interne Dringlichkeitsbewertung nach Produktschwellen (z. B. 20 Tage, 60 Tage). Das sind Produktentscheide und keine gesetzlichen Fristen. Das System nennt kein Fristende; Berechnung und Beurteilung der Frist erfolgen durch die Fachperson.

ESCALATE
POSSIBLE_FORM_DEFECT
TT_FORM_MISSING
Dringlichkeit: bald

Prozess

1. **Fall an Mietrechtsberatung übergeben (Dringlichkeit: bald). Die Übergabe ist nur empfohlen, nicht erfolgt.**
2. **Dieses Briefing und die zugrunde liegenden Angaben der Fachperson zur Verfügung stellen.**
3. **Wenn möglich, die offenen Angaben vor der Übergabe klären.**

Ein Fallbericht ist keine Kontaktaufnahme. Übergabestatus: Übergabe empfohlen, noch nicht angefragt.

Zuständige Stellen (Kanton ZH)

○ Kontakt vor Weitergabe bestätigen

Paritätische Schlichtungsbehörde in Miet- und Pachtsachen des Bezirks Zürich ○ Anfechtung und Erstreckung nur innert 30 Tagen bei der Schlichtungsbehörde möglich; Formfehler prüfen lassen.	Bezirksgericht Zürich, Wengistrasse 30, 8004 Zürich **058 111 70 30** https://www.gerichte-zh.ch/themen/miete/hilfen/schlichtungsbehoerden.html Mo-Fr 08.00-11.45 und 13.30-16.45 Kontaktangaben aus einem Fachverzeichnis (geprüft am 2026-11-07); vor produktivem Einsatz auf der Website der Stelle bestätigen	Schlichtungsverfahren in Mietsachen ohne Gerichtskosten (Art. 113 Abs. 2 lit. c ZPO)
Mieterinnen- und Mieterverband Zürich ○ Anfechtung und Erstreckung nur innert 30 Tagen bei der Schlichtungsbehörde möglich; Formfehler prüfen lassen.	Tellstrasse 31, 8004 Zürich **044 296 90 20** info@mvzh.ch https://www.mieterverband.ch/mv-zh/ Mo-Fr 09.00-12.00 und 13.30-17.00 Kontaktangaben aus einem Fachverzeichnis (geprüft am 2026-11-07); vor produktivem Einsatz auf der Website der Stelle bestätigen	Mitgliederbeitrag CHF 100/Jahr; Beratung für Mitglieder kostenlos, Nichtmitglieder CHF 70 pro Beratung
Unentgeltliche Rechtsauskunft in Miet- und Pachtsachen, Bezirksgericht Zürich weitere Anlaufstelle	Wengistrasse 30, 8004 Zürich (Anmeldung an der Loge) **058 111 74 74 (Mo 09.00-11.30 und 13.30-16.00, Mi 13.30-16.00)** Vor Ort Mi 09.00-11.30, ohne Voranmeldung, lange Wartezeiten möglich Kontaktangaben von der offiziellen Website der Stelle (geprüft am 2026-11-07)	kostenlos

Zuordnung nach: Kanton ZH, Gemeinde Zürich.

Notizen

Bearbeitet von	Datum	Weitergeleitet an

Rechtliche Prüfung

Quellen im Volltext im Anhang

Juristische Prüfpunkte

Eine Rechtsquelle belegt nicht, dass ein Prüfpunkt erfüllt ist. «Regel ausgelöst» heisst: das System hat einen Anlass für die Prüfung festgestellt, die Beurteilung macht die Fachperson.

Offen, Prüfung durch Fachperson	Fristbeginn: absolute Empfangstheorie; bei Einschreiben in der Regel der Tag nach Einwurf der Abholungseinladung. BGE 140 III 244 (Volltext: Urteil 4A_120/2014), BGE 143 III 15, Obligationenrecht (OR), Art. 273 Abs. 1
Offen, Prüfung durch Fachperson	Form: Art. 266l–266o OR (amtliches Formular, Schriftlichkeit, separate Zustellung bei Familienwohnung). Obligationenrecht (OR), Art. 266l, Obligationenrecht (OR), Art. 266n, Obligationenrecht (OR), Art. 266o
Offen, Prüfung durch Fachperson	Anfechtbarkeit: Art. 271 und 271a OR (Treu und Glauben, Sperrfristen). Obligationenrecht (OR), Art. 271, Obligationenrecht (OR), Art. 271a Abs. 1
Offen, Prüfung durch Fachperson	Erstreckung: eventualiter im Anfechtungsbegehren verlangen; Art. 273 Abs. 2 und 5 OR. Obligationenrecht (OR), Art. 273 Abs. 2, Obligationenrecht (OR), Art. 273 Abs. 4 und 5
Regel ausgelöst, menschliche Prüfung nötig	Art. 266l–266o OR: Formmangel (amtliches Formular) prüfen; die rechtliche Folge beurteilt die Fachperson. Ein veraltetes Formular mit denselben Informationen führt nicht zur Nichtigkeit (BGE 140 III 244). Obligationenrecht (OR), Art. 266l, Obligationenrecht (OR), Art. 266o, BGE 140 III 244 (Volltext: Urteil 4A_120/2014)

Freigegebene allgemeine Hinweise

- Eine Kündigung kann innert 30 Tagen nach Empfang bei der Schlichtungsbehörde angefochten werden.
  Obligationenrecht (OR), Art. 273 Abs. 1
- Die Vermieterschaft muss auf dem amtlichen Formular kündigen. Ob hier ein Mangel vorliegt, soll eine Fachperson prüfen.
  Obligationenrecht (OR), Art. 266l, Obligationenrecht (OR), Art. 266o
- Die Klientin kann verlangen, dass die Kündigung begründet wird. Die Begründung ist aber keine Gültigkeitsvoraussetzung.
  Obligationenrecht (OR), Art. 271, BGE 143 III 344
- Zuständig ist die Schlichtungsbehörde im Bezirk, in dem die Wohnung liegt. Das Schlichtungsverfahren kostet keine Gerichtskosten.
  Zivilprozessordnung (ZPO), Art. 33, Zivilprozessordnung (ZPO), Art. 113 Abs. 2 lit. c
- Lehnt eine Partei einen Entscheidvorschlag der Schlichtungsbehörde ab, muss sie selbst innert 30 Tagen klagen.
  Zivilprozessordnung (ZPO), Art. 211, Zivilprozessordnung (ZPO), Art. 209 Abs. 4

Erkannte rechtliche Risiken

- Art. 266l–266o OR: Formmangel (amtliches Formular) prüfen; die rechtliche Folge beurteilt die Fachperson. Ein veraltetes Formular mit denselben Informationen führt nicht zur Nichtigkeit (BGE 140 III 244).

Erkannte Rechtsgebiete

Kündigung durch die Vermieterschaft Sicherheit der KI-Zuordnung 100 %

«Meine Klientin hat in Zürich eine Wohnungskündigung erhalten.»

Erfasste Angaben

4 Eingaben, Fallstand v9

Offene Fragen

- [ ] Wurde eine Aufhebungsvereinbarung unterschrieben oder vorgelegt?
- [ ] Ist der Mietvertrag unbefristet oder befristet?

Widersprüche und Unklarheiten

Keine Widersprüche erkannt.

Unbestätigte KI-Angaben

Objektart, Gemeinde der Wohnung, Wohnung im Kanton Zürich, Vertragspartei, Mitmieter im Vertrag, Empfangsdatum, Art der Zustellung, Amtliches Kündigungsformular verwendet

Antworten aus dem Gespräch stehen im Wortlaut unter dem Wert. «KI» heisst: aus dem Gesprächstext abgeleitet und noch nicht von der Fachperson bestätigt. «Fehlt» heisst: nicht erfasst, nie geschätzt.

Vorprüfung des Mietverhältnisses

Vertragspartei	**Klientin ist selbst Mieterin laut Vertrag (Hauptmiete)** «Sie ist alleinige Mieterin.»	KI
Mitmieter im Vertrag	**Nein** «Sie ist alleinige Mieterin.»	KI
Kündigung an alle Mitmieter zugestellt	**Fehlt**	nicht erfragt
Objektart	**Gewöhnliche Wohnung** «Wohnungskündigung»	KI
Gemeinde der Wohnung	**Zürich** «in Zürich»	KI
Wohnung im Kanton Zürich	**Ja** «in Zürich»	KI
Vertragsart	**Fehlt**	nicht erfragt

Zustellung und Empfang

Art der Zustellung	**Normale Post** «mit normaler Post»	KI
Datum der Abholungseinladung	**Fehlt**	nicht erfragt
Empfangsdatum	**04.11.2026** «Die Kündigung wurde ihr am 4. November 2026 mit normaler Post zugestellt.»	KI
Ferien oder Abwesenheit beim Empfang	**Fehlt**	nicht erfragt
Krankheit beim Empfang	**Fehlt**	nicht erfragt

Form der Kündigung

Amtliches Kündigungsformular verwendet	**Nein** «Laut ihrer Aussage wurde kein amtliches Kündigungsformular verwendet.»	KI
Foto des Formulars vorhanden	**Fehlt**	nicht erfragt
Kündigung unterschrieben	**Fehlt**	nicht erfragt
Familienwohnung (Ehe-/eingetragene Partnerperson)	**Nein**	Angabe
Partnerperson wohnt noch dort	**Fehlt**	nicht erfragt
Separate Zustellung an die Partnerperson	**Fehlt**	nicht erfragt

Inhalt und Kündigungsgrund

Art der Kündigung	**Ordentliche Kündigung**	Angabe
Angegebener Kündigungstermin	**Fehlt**	nicht erfragt
Angegebener Kündigungsgrund	**Fehlt**	nicht erfragt

Vorgeschichte

Streit oder Verfahren mit der Vermieterschaft (letzte 3 Jahre)	**Fehlt**	nicht erfragt
Änderung der familiären Situation	**Fehlt**	nicht erfragt
Bereits reagiert (angefochten, unterschrieben, verhandelt)	**Ja**	Angabe
Aufhebungsvereinbarung unterschrieben oder vorgelegt	**Fehlt**	nicht erfragt
Laufendes Gerichtsverfahren oder Ausweisung	**Fehlt**	nicht erfragt

Härtegründe und soziale Umstände

Härtegründe	**Fehlt**	nicht erfragt
Beschreibung der Härtegründe	**Fehlt**	nicht erfragt
Mietzins (CHF)	**Fehlt**	nicht erfragt
Zahlende Stelle	**Fehlt**	nicht erfragt
Besondere Verletzlichkeit	**Fehlt**	nicht erfragt
Wunsch nach einer Fachperson	**Fehlt**	nicht erfragt

Chronologie, Gespräch und Unterlagen

aus dem gespeicherten Fall

Chronologie

04.11.2026	○ Empfangsdatum	aus der Schilderung (KI), nicht bestätigt
07.11.2026	○ Antwort erfasst	Eingabe 07.11.2026 17:34
07.11.2026	○ Antwort erfasst	Eingabe 07.11.2026 17:34
07.11.2026	○ Antwort erfasst	Eingabe 07.11.2026 17:34
07.11.2026	○ Schilderung erfasst	Eingabe 07.11.2026 17:32

Gesprächsinformationen

Schilderung
Meine Klientin hat in Zürich eine Wohnungskündigung erhalten. Sie ist alleinige Mieterin. Die Kündigung wurde ihr am 4. November 2026 mit normaler Post zugestellt. Laut ihrer Aussage wurde kein amtliches Kündigungsformular verwendet. 07.11.2026 17:32

Wohnt die Klientin dort mit einer Ehe- oder eingetragenen Partnerperson?
Nein 07.11.2026 17:34

Ist es eine ordentliche Kündigung oder eine Kündigung wegen Zahlungsrückstand?
Ordentliche Kündigung 07.11.2026 17:34

Hat die Klientin schon reagiert, also angefochten, etwas unterschrieben oder mit der Vermieterschaft verhandelt?
Ja 07.11.2026 17:34

Unterlagenübersicht

In LexTec Bridge können derzeit keine Dokumente hochgeladen werden. Deshalb sind keine Originaldokumente oder Scans angehängt und keine Angaben aus Dokumenten extrahiert.

✗	**Kündigungsformular (beide Seiten)** Dokumenttyp laut Wissensbasis, noch nicht vorliegend	fehlt
✗	**Briefumschlag bzw. Abholungseinladung** Dokumenttyp laut Wissensbasis, noch nicht vorliegend	fehlt
✗	**Mietvertrag** Dokumenttyp laut Wissensbasis, noch nicht vorliegend	fehlt
✗	**Allfällige Korrespondenz mit der Vermieterschaft der letzten drei Jahre** Dokumenttyp laut Wissensbasis, noch nicht vorliegend	fehlt

Rechtsquellen

15 Quellen

«Im Law-Dossier geprüft» ist der Prüfstand laut Law-Team. «Amtlicher Wortlaut abgerufen» heisst nur, dass der Text bei Fedlex gefunden und gespeichert wurde. Ob eine Auslegung fachlich freigegeben ist, zeigt die Zeile «Interpretation». Bundesgerichtsentscheide sind eine eigene Quellenart und nicht an Fedlex angebunden.

Obligationenrecht (OR), Art. 266l

CH_OR_266L

Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht), SR 220

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Wortlaut abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht freigegeben

Amtlicher Wortlaut (Fedlex)

1 Vermieter und Mieter von Wohn- und Geschäftsräumen müssen schriftlich kündigen. 2 Der Vermieter muss mit einem Formular kündigen, das vom Kanton genehmigt ist und das angibt, wie der Mieter vorzugehen hat, wenn er die Kündigung anfechten oder eine Erstreckung des Mietverhältnisses verlangen will.

Fassung 20261001, gültig ab 2026-10-01 bis 2027-06-30; abgerufen 2026-11-07 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION, TT_HINT_OFFICIAL_FORM, TT_REVIEW_FORM. Artikel in Fedlex Amtliches XML

Obligationenrecht (OR), Art. 266n

CH_OR_266N

Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht), SR 220

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Wortlaut abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht freigegeben

Amtlicher Wortlaut (Fedlex)

Die Kündigung durch den Vermieter sowie die Ansetzung einer Zahlungsfrist mit Kündigungsandrohung (Art. 257d) sind dem Mieter und seinem Ehegatten, seiner eingetragenen Partnerin oder seinem eingetragenen Partner separat zuzustellen.

Fassung 20261001, gültig ab 2026-10-01 bis 2027-06-30; abgerufen 2026-11-07 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION. Artikel in Fedlex Amtliches XML

Obligationenrecht (OR), Art. 266o

CH_OR_266O

Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht), SR 220

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Wortlaut abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht freigegeben

Amtlicher Wortlaut (Fedlex)

Die Kündigung ist nichtig, wenn sie den Artikeln 266l–266n nicht entspricht.

Fassung 20261001, gültig ab 2026-10-01 bis 2027-06-30; abgerufen 2026-11-07 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION, TT_HINT_OFFICIAL_FORM, TT_REVIEW_FORM. Artikel in Fedlex Amtliches XML

Obligationenrecht (OR), Art. 271

CH_OR_271

Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht), SR 220

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Wortlaut abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht freigegeben

Amtlicher Wortlaut (Fedlex)

1 Die Kündigung ist anfechtbar, wenn sie gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstösst. 2 Die Kündigung muss auf Verlangen begründet werden.

Fassung 20261001, gültig ab 2026-10-01 bis 2027-06-30; abgerufen 2026-11-07 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION, TT_HINT_REASON_ON_REQUEST. Artikel in Fedlex Amtliches XML

Obligationenrecht (OR), Art. 273 Abs. 1

CH_OR_273_1

Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht), SR 220

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Wortlaut abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht freigegeben

Amtlicher Wortlaut (Fedlex)

1 Will eine Partei die Kündigung anfechten, so muss sie das Begehren innert 30 Tagen nach Empfang der Kündigung der Schlichtungsbehörde einreichen.

Fassung 20261001, gültig ab 2026-10-01 bis 2027-06-30; abgerufen 2026-11-07 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION, TT_HINT_30_DAYS. Artikel in Fedlex Amtliches XML

Zivilprozessordnung (ZPO), Art. 33

CH_ZPO_33

Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO), SR 272

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Wortlaut abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht freigegeben

Amtlicher Wortlaut (Fedlex)

Für Klagen aus Miete und Pacht unbeweglicher Sachen ist das Gericht am Ort der gelegenen Sache zuständig.

Fassung 20260701, gültig ab 2026-07-01; abgerufen 2026-11-07 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION, TT_HINT_VENUE_COSTS. Artikel in Fedlex Amtliches XML

BGE 140 III 244 (Volltext: Urteil 4A_120/2014)

BGE_140_III_244

4A_120/2014

✓ Im Law-Dossier geprüft ○ Vom System nicht live verifiziert ○ Interpretation noch nicht freigegeben

Kernaussage laut Law-Dossier

Fehlt das genehmigte Formular, ist die Kündigung nichtig; die Nichtigkeit kann jederzeit geltend gemacht werden und ist von Amtes wegen zu beachten. Ein veraltetes Formular führt nicht zur Nichtigkeit, wenn es dieselben Informationen enthält. Die 30-Tage-Frist von Art. 273 Abs. 1 OR ist materiellrechtlich; es gilt die absolute Empfangstheorie. Die relative Theorie gilt im Mietrecht nur für Mietzinserhöhungen (Art. 269d OR) und Zahlungsaufforderungen (Art. 257d Abs. 1 OR).

2014-05-19; E. 4.1, Seite 4; E. 4.2 ff.; E. 5.1–5.2, Seite 5–6. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION, TT_REVIEW_FORM.

BGE 143 III 15

BGE_143_III_15

4A_293/2016

✓ Im Law-Dossier geprüft ○ Vom System nicht live verifiziert ○ Interpretation noch nicht freigegeben

Kernaussage laut Law-Dossier

Bei Abholungseinladung gilt die Kündigung am Tag des Einwurfs als empfangen, wenn sofortiges Abholen zumutbar ist, sonst in der Regel am Folgetag; die 7-Tage-Abholfiktion der ZPO gilt nicht. Ferien oder Abwesenheit trägt die Empfängerin; sie muss sich auch nach Ablauf der Abholfrist bei der Post nach dem Absender erkundigen; späte Kenntnis verkürzt die verbleibende Frist. Im Fall: Einwurf 2.12., Empfang 3.12.2013, Klage vom 7.2.2014 verspätet. Ob Krankheit anders zu behandeln wäre, blieb offen.

2016-12-13; E. 4.1, S. 17–18; E. 4.1, S. 18–19; E. 4.2, S. 19; E. 4.3, S. 19. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION.

BGE 143 III 344

BGE_143_III_344

4A_703/2016

✓ Im Law-Dossier geprüft ○ Vom System nicht live verifiziert ○ Interpretation noch nicht freigegeben

Kernaussage laut Law-Dossier

Die Begründung ist keine Gültigkeitsvoraussetzung, auch nicht bei Sanierung; BGE 142 III 91 und 140 III 496 waren insoweit missverständlich. Fehlende, fehlerhafte, pauschale oder später ausgewechselte Gründe können aber ein Indiz gegen ein schützenswertes Interesse sein.

2017-05-24; E. 5.3.1, S. 345; E. 5.3.3, S. 346–347; E. 5.3.4, S. 347–348. Referenziert von TT_HINT_REASON_ON_REQUEST.

Zivilprozessordnung (ZPO), Art. 113 Abs. 2 lit. c

CH_ZPO_113

Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO), SR 272

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Wortlaut abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht freigegeben

Amtlicher Wortlaut (Fedlex)

1 Im Schlichtungsverfahren werden keine Parteientschädigungen gesprochen. Vorbehalten bleibt die Entschädigung einer unentgeltlichen Rechtsbeiständin oder eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes durch den Kanton. 2 Keine Gerichtskosten werden gesprochen in Streitigkeiten: c. c. aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen sowie aus landwirtschaftlicher Pacht;

Fassung 20260701, gültig ab 2026-07-01; abgerufen 2026-11-07 14:52. Referenziert von TT_HINT_VENUE_COSTS. Artikel in Fedlex Amtliches XML

Zivilprozessordnung (ZPO), Art. 211

CH_ZPO_211

Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO), SR 272

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Wortlaut abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht freigegeben

Amtlicher Wortlaut (Fedlex)

1 Der Entscheidvorschlag gilt als angenommen und hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheids, wenn ihn keine Partei innert 20 Tagen seit der schriftlichen Eröffnung ablehnt. Die Ablehnung bedarf keiner Begründung. 2 Nach Eingang der Ablehnung stellt die Schlichtungsbehörde die Klagebewilligung zu: a. in den Angelegenheiten nach Artikel 210 Absatz 1 Buchstabe b: der ablehnenden Partei; b. in den übrigen Fällen: der klagenden Partei. 3 Wird die Klage in den Angelegenheiten nach Artikel 210 Absatz 1 Buchstabe b nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt der Entscheidvorschlag als anerkannt und er hat die Wirkungen eines rechtskräftigen Entscheides.

Fassung 20260701, gültig ab 2026-07-01; abgerufen 2026-11-07 14:52. Referenziert von TT_HINT_PROPOSAL. Artikel in Fedlex Amtliches XML

Zivilprozessordnung (ZPO), Art. 209 Abs. 4

CH_ZPO_209_4

Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO), SR 272

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Wortlaut abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht freigegeben

Amtlicher Wortlaut (Fedlex)

4 In Streitigkeiten aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen sowie aus landwirtschaftlicher Pacht beträgt die Klagefrist 30 Tage.

Fassung 20260701, gültig ab 2026-07-01; abgerufen 2026-11-07 14:52. Referenziert von TT_HINT_PROPOSAL. Artikel in Fedlex Amtliches XML

Obligationenrecht (OR), Art. 271a Abs. 1

CH_OR_271A_1

Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht), SR 220

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Wortlaut abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht freigegeben

Amtlicher Wortlaut (Fedlex)

1 Die Kündigung durch den Vermieter ist insbesondere anfechtbar, wenn sie ausgesprochen wird: a. weil der Mieter nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Mietverhältnis geltend macht; b. weil der Vermieter eine einseitige Vertragsänderung zu Lasten des Mieters oder eine Mietzinsanpassung durchsetzen will; c. allein um den Mieter zum Erwerb der gemieteten Wohnung zu veranlassen; d. während eines mit dem Mietverhältnis zusammenhängenden Schlichtungs- oder Gerichtsverfahrens, ausser wenn der Mieter das Verfahren missbräuchlich eingeleitet hat; e. vor Ablauf von drei Jahren nach Abschluss eines mit dem Mietverhältnis zusammenhängenden Schlichtungs- oder Gerichtsverfahrens, in dem der Vermieter: 1. zu einem erheblichen Teil unterlegen ist; 2. seine Forderung oder Klage zurückgezogen oder erheblich eingeschränkt hat; 3. auf die Anrufung des Richters verzichtet hat; 4. mit dem Mieter einen Vergleich geschlossen oder sich sonstwie geeinigt hat; f. wegen Änderungen in der familiären Situation des Mieters, aus denen dem Vermieter keine wesentlichen Nachteile entstehen.

Fassung 20261001, gültig ab 2026-10-01 bis 2027-06-30; abgerufen 2026-11-07 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION. Artikel in Fedlex Amtliches XML

Obligationenrecht (OR), Art. 273 Abs. 2

CH_OR_273_2

Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht), SR 220

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Wortlaut abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht freigegeben

Amtlicher Wortlaut (Fedlex)

2 Will der Mieter eine Erstreckung des Mietverhältnisses verlangen, so muss er das Begehren der Schlichtungsbehörde einreichen: a. bei einem unbefristeten Mietverhältnis innert 30 Tagen nach Empfang der Kündigung; b. bei einem befristeten Mietverhältnis spätestens 60 Tage vor Ablauf der Vertragsdauer.

Fassung 20261001, gültig ab 2026-10-01 bis 2027-06-30; abgerufen 2026-11-07 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION. Artikel in Fedlex Amtliches XML

Obligationenrecht (OR), Art. 273 Abs. 4 und 5

CH_OR_273_4_5

Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht), SR 220

✓ Im Law-Dossier geprüft ✓ Amtlicher Wortlaut abgerufen ✓ Wortlaut abgeglichen ○ Interpretation noch nicht freigegeben

Amtlicher Wortlaut (Fedlex)

4 Das Verfahren vor der Schlichtungsbehörde richtet sich nach der ZPO. 5 Weist die zuständige Behörde ein Begehren des Mieters betreffend Anfechtung der Kündigung ab, so prüft sie von Amtes wegen, ob das Mietverhältnis erstreckt werden kann.

Fassung 20261001, gültig ab 2026-10-01 bis 2027-06-30; abgerufen 2026-11-07 14:52. Referenziert von CH_TENANCY_TERMINATION. Artikel in Fedlex Amtliches XML

Dokumentenverzeichnis

Keine hochgeladenen Originaldokumente (Funktion noch nicht vorhanden). Muster-Scans aus der Vorlage werden nie in echten Berichten verwendet.

Nachvollziehbarkeit. FALL-0014, Version 2, Fallstand v9, 4 Eingaben, erstellt 07.11.2026 17:35. Wissensbasis kb-2c63505342 (DRAFT). Extraktion: gemini. 42 Regeln geprüft, ausgelöst: TT_FORM_MISSING (POSSIBLE_FORM_DEFECT). Die Ampel bildet das Ergebnis der Entscheidungs-Engine ab (nicht das Sprachmodell, keine eigene Regelberechnung); ein Fristende wird nicht berechnet. Dieser Bericht ist eine strukturierte Fallübersicht und keine Rechtsauskunft. Angaben vor Verwendung prüfen. Kontaktangaben der Stellen aus dem Fachstellen-Netzwerk der Wissensbasis (Prüfstand je Stelle angegeben).